Проект

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 4
КЪМ ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА – КАОЛИНОВА СУРОВИНА И КВАРЦОВИ ПЯСЪЦИ В КАОЛИНОВАТА СУРОВИНА ЧРЕЗ ДОБИВ ОТ НАХОДИЩЕ „САРЪГЬОЛ – ГНЕЗДА 17 И 20" („ЖЪЛТИ ДОЛ"), ШУМЕНСКА ОБЛАСТ, СКЛЮЧЕН НА 18 МАЙ 1999 Г. МЕЖДУ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И МИНИСТЪР НА ПРОМИШЛЕНОСТТА И „КАОЛИН" ЕАД, ИЗМЕНЕН И ДОПЪЛНЕН С ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1 ОТ 21 ЮНИ 2007 Г., ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2 ОТ 15 ФЕВРУАРИ 2019 Г. И ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 3 ОТ 13 ЮЛИ 2023 Г.

Днес, 04. 10. 2023г.
/двадесет и трети септември/ две хиляди двадесет и трета година/ в сградата на Министерството на енергетиката, на основание чл. 66б, ал. 1, т. 4 и ал. 2, предложение първо и чл. 66в, ал. 4, предложение първо, във връзка с чл. 63а, ал. 2, т. 1 от Закона за подземните богатства (ЗПБ) и чл. 45 от договора за предоставяне на концесия за подземни богатства – каолинова суровина и кварцови пясъци в каолиновата суровина чрез добив от находище „Саръгьол – гнезда 17 и 20" („Жълти дол"), Шуменска област, сключен на 18 май 1999 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от заместник министър-председателя и министър на промишлеността и „Каолин" ЕАД, изменен и допълнен с допълнително споразумение № 1 от 21 юни 2007 г., допълнително споразумение № 2 от 15 февруари 2019 г. и допълнително споразумение № 3 от 13 юли 2023 г. („Договора"), писмо от „Каолин" ЕАД, гр. Сеново, с вх. № Е-26-К-226/19.07.2023 г. на МЕ и във връзка с писмо с изх. № Е-26-К-253/15.06.2023 г. на МЕ, между страните:

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, представляван от Министъра на енергетиката РУМЕН РАДЕВ, наричан за краткост **„Концедент"**

и

"КАОЛИН" ЕАД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 827182866, със седалище и адрес на управление: гр. Сеново, ул. „Дъбрава" № 8, представлявано заедно от Димитър Ангелов и Ивайло Тиманов – изпълнителни членове на Управителния съвет, наричан за краткост **„Концесионер",** се сключи настоящото допълнително споразумение за следното:

Чл. 1. В параграф единствен на заключителната разпоредба на допълнително споразумение № 3 от 13 юли 2023 г. към Договора, думите „985 564,37 (деветстотин осемдесет и пет хиляди петстотин шестдесет и четири хиляди лева и тридесет и седем стотинки" се заменят с „508 772,15 (петстотин и осем хиляди седемстотин седемдесет и два лева и петнадесет стотинки)".

Чл. 2. (1) В случай, че концесионерът избере формата на обезпечение по чл. 20г от Договора, предоставя на концедента безусловна неотменяема банкова гаранция с размер 508 772,15 лева (петстотин и осем хиляди седемстотин седемдесет и два лева и петнадесет стотинки), в срок до 30 (тридесет) дни от датата на

подписване на настоящото допълнително споразумение. Срокът на валидност на банковата гаранция е 14 (четиринадесет) месеца от датата на издаването ѝ.

(2) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на някое от задълженията по ал. 1, изр. първо или изр. второ, концесионерът дължи реално изпълнение и неустойката по чл. 20г, ал. 4 от Договора.

Настоящото допълнително споразумение съдържа 2 (две) страници, изготви се в два еднообразни екземпляра – по един за концедента и за концесионера, неразделна част е от договора за предоставяне на концесия за подземни богатства – каолинова суровина и кварцови пясъци в каолиновата суровина чрез добив от находище „Саръгьол – гнезда 17 и 20" („Жълти дол"), Шуменска област, сключен на 18 май 1999 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от заместник министър-председателя и министър на промишлеността и „Каолин" ЕАД, изменен и допълнен с допълнително споразумение № 1 от 21 юни 2007 г., допълнително споразумение № 2 от 15 февруари 2019 г. и допълнително споразумение № 3 от 13 юли 2023 г., влиза в сила от датата на подписването му от страните.

ЗА КОНЦЕДЕНТА:

РУМЕН РАДЕВ
МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА

ЗА КОНЦЕСИОНЕРА:

.....
ДИМИТЪР АНГЕЛОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЧЛЕН НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

.....
ИВАЙЛО ТИМАНОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЧЛЕН НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ